



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

תובעת

שובל הכפר 6 בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד 548, כפר סבא, 44104

נגד

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד סקרביניק אסף
ארדינסט בן נתן ושות', עורכי דין
רח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון) תל אביב - יפו

פסק דין

1 תביעה כספית לתשלום הפרשי דמי ניהול ואחזקה ב"קניון הכפר" בכפר יונה.

2 רקע בקצרה

3 1. עסקינן בבית משותף שמשמש כקניון מסחרי ומצוי ברחוב שרת 6 בכפר יונה (להלן:
4 "הבית/הבית המשותף").

5 2. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 93 בגוש 8150 ועל ניהולו חל תקנון מוסכם
6 אשר אושר לרישום ביום 7.6.2016 (להלן: "התקנון").

7 3. התובעת - חברת שובל הכפר 6 בע"מ, משמשת, על פי הנטען, כ"מתחזק" של הבית המשותף
8 (להלן: "התובעת").

9 4. הנתבעת, חברת רבוע כחול נדל"ן בע"מ (להלן: "הנתבעת"), היא בעלת הזכויות (שטרם
10 נרשמו) ביחידה בבית המשמש כמרכול ורשומה כתת חלקה מס' 1. שטחה הרשום של
11 היחידה הוא 769 מ"ר (יחידה זו תכונה להלן: "המרכול").

12 5. יוער כי קודם להגשתה של התביעה דנן, העלתה התובעת את טענותיה בעניין הפרשי דמי
13 הניהול לפני המפקח על רישום המקרקעין במסגרת תביעה שמספרה 83/21 (להלן: "ההליך
14 הקודם"). ההליך הקודם נמחק בהסכמה, אולם צוין כי אין במחיקה למנוע הגשת תביעה
15 מחדש בעניין תשלום הפרשי דמי הניהול בכפוף לקבלת אישור רוב רגיל של בעלי הזכויות
16 בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בזמן שחלף מאז שנמחק ההליך הקודם לא עלה בידי הצדדים להגיע להסדר בנוגע לתשלום הפרשי דמי הניהול ועל כן הוגשה תובענה זו.

תמצית הטענות

7. בכתב התביעה נטען כי התובעת החלה לנהל ולתחזק את הרכוש המשותף בבית החל מיום 1.8.2018. מיום זה, כלל בעלי הנכסים בבית המשותף נדרשו לשלם דמי ניהול ואחזקה בתעריף של 38 ש"ח (לפני מע"מ) לכל מ"ר של היחידות בבעלותם, והחל מחודש ינואר 2022 נדרשו כל בעלי הנכסים לשלם דמי ניהול ואחזקה בתעריף של 41.04 ש"ח (לפני מע"מ) עבור כל מ"ר ביחידות שבבעלותם.

8. לטענת התובעת, הנתבעת עושה דין לעצמה, ואינה משלמת את מלוא דמי הניהול והאחזקה שבהן היא מחויבת על פי התעריפים הנ"ל עבור מספר יחידות המצויות בבעלותה (תתי חלקות 1, 16-19). על כן, עבור תקופת התביעה ועבור תקופת ההליך הקודם, עומד חובה של הנתבעת לתובעת על סך של 302,022 ש"ח (לפני מע"מ).

9. בכתב ההגנה מטעמה טענה הנתבעת כי דינה של התביעה הוא סילוק על הסף. לשיטת הנתבעת, אין יריבות בינה לבין התובעת, שכן התובעת איננה עומדת בהגדרת "מתחזק" כמשמעו בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") והתקנון הרשום של הבית, מטעם זה, סבורה הנתבעת כי גם אין למפקח סמכות עניינית לדון בתביעה זו.

10. עוד נטען, כי על פי החלטת נציגות הבית המשותף - שהתובעת כפופה לה, התובעת מוסמכת לתבוע את החוב נשוא התביעה רק משוכרי הנכסים בבית המשותף. בענייננו, התובעת הייתה צריכה לתבוע את החברה ששוכרת את המרכול מהנתבעת - "מגה קמעונות בע"מ" (להלן: "מגה"), לפני הערכאה המוסמכת לדון בה ולא לפני המפקח.

11. לגופו של עניין, טענה הנתבעת כי מכוח הסכם הרכישה המקורי והסכם ניהול מיום 22.11.1993, שנכרתו בין בעלי המקרקעין (דאז) לבין אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, ממנה רכשה הנתבעת את זכויותיה במרכול, עומדת לנתבעת "הגנת דמי ניהול", כהגדרת הנתבעת. הגנה זו משמעה שדמי הניהול החודשיים בגין המרכול הוגבלו לסך השווה ל-4.3 ש"ח למ"ר צמוד למדד חודש אוקטובר 1993 (ר' סעיף 5.א. להסכם הניהול). סכום זה, כך נטען, עומד נכון להיום על הסך של כ-9,874 ש"ח.

12. לטענת הנתבעת, ועל אף הגנת דמי הניהול העומדת לה על פי הסכם הניהול כאמור, בפועל, שילמה מגה לתובעת את הסך של 28,080 ש"ח (כולל מע"מ), שהם דמי ניהול ואחזקה מוסכמים בשיעור גבוה בהרבה משיעור דמי הניהול המוגנים, אולם זאת נעשה, לשיטת הנתבעת, לפני משורת הדין ומבלי שהייתה לה כל חובה לעשות כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. הנתבעת ציינה כי אמנם סעיף הגנת דמי הניהול לא עוגן בצורה מפורשת בהוראות התקנון הרשום של הבית המשותף, אולם, מכוח סעיף 8.5 לתקנון הקובע כי ניהול הבית המשותף יהיה בהתאם להסכמי ניהול אשר נחתמו ו/או יחתמו בין בעלי היחידות בבית המשותף ובין המתחזק ניתן, לשיטת הנתבעת, להכיר בתוקפה של "הגנת דמי הניהול" כלפיה וגם כלפי יתר בעלי הזכויות בבית המשותף.

6 **מהלך הדיון ועיקרי הטענות בסיכומים**

14. ביום 16.4.2023 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרת הדיון ציינה ב"כ התובעת כי תביעתה תתמקד רק בגין תשלום הפרשי דמי הניהול עבור תת חלקה 1 בלבד ולא עבור היחידות הנוספות שתשלום בגינן נתבע בכתב התביעה (שורות 2-3 בעמ' 2 לפרוטוקול). יצוין כי סכום התביעה בכתב התביעה לא תוקן באופן פורמאלי.

15. בהתאם להחלטה בתום דיון קדם המשפט, הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

16. מטעם התובעת הוגש תצהירו של מר עמוס טבקה, שהוא בעלים ומנהל אצל התובעת. תצהירו של מר טבקה התייחס לתשלום הפרשי דמי ניהול בגין המרכול בלבד (בהתאם למוצהר בדיון קדם המשפט), בסך כולל של 137,718 ש"ח (לפני מע"מ), עבור התקופה שמחודש אפריל 2021 ועד לחודש דצמבר 2021 וכן עבור שנת 2022 כולה.

17. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר לירן לוי המשמש כיום כמנהל הנכסים של הנתבעת.

18. ביום 11.9.2023 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו המצהירים מטעם שני הצדדים. לאחר השלמת שמיעת הראיות סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה. אביא להלן את עיקרי טענותיהם.

19. בסיכומיה טענה התובעת כי אין מחלוקת בין הצדדים ביחס לסכום החוב השנוי במחלוקת. בהקשר זה, עמדה התובעת על כך שעד לחודש ינואר 2022 כל בעלי הנכסים בבית נדרשו לשלם סך של 38 ש"ח (לפני מע"מ) לכל מ"ר ליחידות שבבעלותם, והחל מחודש ינואר 2022 נדרשו בעלי הנכסים לשלם סך של 41 ש"ח (לפני מע"מ) למ"ר. כמו כן, ציינה התובעת שאין חולק כי הנתבעת משלמת לה מדי חודש (באמצעות מגה ששוכרת ממנה את המרכול) סך של 24,000 ש"ח (לפני מע"מ). בשים לב ששטחו הרשום של המרכול הוא 769 מ"ר, היה על הנתבעת לשלם סכום של 29,222 ש"ח לחודש, ומכאן שנוצר הפרש לחובת הנתבעת מחודש אפריל 2021 ועד לחודש דצמבר 2021 בסך כולל של 46,998 ש"ח (5,222 ש"ח x 9 חודשים).

20. התובעת חישבה ומצאה כי החל מחודש ינואר 2022, ולאחר שתעריף החיוב למ"ר עלה, היה על הנתבעת לשלם לה סך של 31,560 ש"ח לחודש בעוד שבפועל המשיכה הנתבעת לשלם סך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 של 24,000 ש"ח בלבד. על כן, מחודש ינואר 2022 ועד לחודש דצמבר 2022 הצטבר לחובת
2 הנתבעת הפרש נוסף בסך כולל של 90,720 ש"ח (7,560 ש"ח x 12 חודשים).
- 3 21. התובעת ציינה כי טענת הנתבעת לפיה התובעת אינה משמשת כ"מתחזק", היא טענה חסרת
4 תום לב שכן את כספי דמי הניהול, שאינם שניים במחלוקת, שילמה הנתבעת ישירות
5 לתובעת, עובדה המלמדת על כך שבראית הנתבעת התובעת היא המוסמכת לגבות דמי ניהול
6 מבעלי הנכסים בבית.
- 7 22. אשר לטענה בעניין "הגנת דמי הניהול", ציינה התובעת כי אין כל בסיס משפטי שניתן מכוחו
8 לחייב את התובעת בתעריף דמי ניהול שונה מהאמור בתקנון הבית המשותף. מקור החובה
9 של הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות הוא בהוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין והתקנון ולא
10 ניתן להפחית את חלקו של בעל דירה ללא הסכמת כל בעלי הזכויות בבית. בענייננו, הטעימה
11 התובעת, לא ניתנה הסכמה כזו.
- 12 23. בסיכומיה חזרה הנתבעת על טיעוניה שיש לדחות את התביעה על הסף מאחר שהתובעת לא
13 מונתה כ"מתחזק" לפי סעיף 71(ב)(2) לחוק המקרקעין וסעיף 8.2 לתקנון. הנתבעת ציינה כי
14 אין בסכומי דמי הניהול ששילמה לתובעת כדי ללמד על כך שהתובעת עונה על הגדרת
15 "מתחזק" על פי חוק המקרקעין.
- 16 24. הנתבעת הוסיפה וציינה כי בסעיף 8.3 לתקנון נקבע, כי ניהול הבית המשותף יהיה בהתאם
17 להסכמי ניהול שנחתמו או יחתמו בין חוכרי היחידות לבין המתחזק, על כן ומאחר שאין
18 מחלוקת שלא נחתם הסכם ניהול בין התובעת לבין הנתבעת, ומאחר שאין בנמצא החלטה של
19 אסיפת בעלי הדירות בדבר מינויה של התובעת כמתחזק, אזי יש לראות בהסכם הניהול
20 מחודש נובמבר 1993 אשר עיגן את הגנת דמי הניהול - כהסכם מחייב.
- 21 25. מכאן, כך נטען, שחובתה המשפטית-ההסכמית של הנתבעת לשלם דמי ניהול, היא עד לתקרה
22 של סך של 4.3 ש"ח למ"ר בתוספת הפרשי הצמדה, ולא מעבר. מאחר שאין חולק כי מגה
23 משלמת סכום של 24,000 ש"ח שהוא סך העולה על תקרת דמי הניהול המוגנים, אין עילה
24 לחייב את הנתבעת בסכומים נוספים.
- 25 26. בתשובה לסיכומי הנתבעת צוין כי הנתבעת מבקשת לאחוז במקל משני קצותיו ואין לאפשר
26 זאת. מצד אחד, הנתבעת מבקשת להקפיד על כך שמינוי "מתחזק" ייעשה בדיוק בהתאם
27 לסעיף 8.2 לתקנון, ובאותה נשימה טוענת שאין להחיל בעניינה את סעיף 7 לתקנון שקובע את
28 חלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אלא להחיל הסכם חיצוני לתקנון. נוסף לכך, גם
29 לשיטת הנתבעת עצמה, הוסמכה התובעת על ידי הנציגות לגבות דמי ניהול, שכן הנתבעת
30 משלמת רק לתובעת את כספי דמי הניהול ורק עם התובעת היא מגיעה להסכמים בנושאים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 אלו. הנתבעת לא הציגה כל גוף אחר שמשלמים לו את כספי דמי הניהול ומכאן שהתובעת
2 היא היחידה המוסמכת לעשות כן.

3 דיון והכרעה

4 27. אלו השאלות העיקריות הטעונות הכרעה בהליך דנן:

5 האחת, מה מעמדה של התובעת והאם היא רשאית ומוסמכת להגיש את התביעה?

6 השנייה, האם חובתה המשפטית של הנתבעת לשלם את חלקה בהוצאות להחזקת וניהול
7 הרכוש המשותף מוגבלת עד לסכום מסוים מכוח הסכם ניהול חיצוני לתקנון?

8 28. אקדים מסקנה לדיון ואציין כי לאחר שקילת טענות הצדדים, בחינת העדויות והראיות, ועיון
9 במלוא החומר הקיים בתיק הגעתי למסקנה לפיה - דין התביעה להתקבל. להלן נימוקיי.

10 מעמדה של התובעת כ"מתחזק" והאם היתה רשאית ומוסמכת להגיש תביעה זו?

11 29. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, קובע כך:

12 "(1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות
13 ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של
14 הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה
15 כאמור (בחוק זה – מתחזק).

16 (2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות
17 שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם."

18 30. סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין קובע, אפוא, כי מינויו של מתחזק בבית משותף ייעשה באחת
19 משתי דרכים: האחת, באמצעות הוראה בתקנון של הבית והשנייה, על ידי החלטה שהתקבלה
20 על ידי רוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

21 31. בפסק הדין בעניין רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון
22 כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.16), קבע בית המשפט העליון כי על שתי הדרכים הקבועות בחוק
23 המקרקעין למינוי מתחזק כאמור יש להוסיף אפשרות שלישית למנות מתחזק על פי הסכמים
24 פרטניים בין הגוף המתחזק ובין בעלי היחידות בבית המשותף, הסכמים אשר יחייבו את
25 אותם בעלי יחידות שכרתו את ההסכם (ר' גם בעש"א 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ
26 נ' ביטון יולנדה (נבו, 27.5.14).

27 32. מן המקובץ עולה כי ישנן שלוש דרכים אפשריות למינויו של מתחזק. האחת - בתקנון
28 המוסכם, השנייה - בהחלטה לפי הרוב הדרוש בחוק המקרקעין, והשלישית בהסכמים
29 פרטניים. נפנה עתה לבחון את ענייננו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. בסעיף 8 לתקנון הבית שכותרתו "ניהול הבית המשותף ע"י מתחזק", נקבע כך:

8.1. ניהול הבית וביצוע השירותים והאחזקה של הרכוש המשותף ומתקניו, יבוצעו באמצעות חברת תחזוק (להלן "המתחזק").

8.2. החלפת מתחזק תהייה לפי הקבוע בסעיף 71ב(2) לחוק.

8.3. ניהול הבית יהיה בהתאם להסכמי הניהול אשר נחתמו ו/או יחתמו בין חוכרי היחידות בבית ובין המתחזק. חוכרי יחידות אשר רכשו את זכויות החכירה ביחידה יהיו חייבים במועד העברת הזכויות ביחידה לצד ג' כלשהוא, לידע את אותו צד ג' בדבר קיום הסכם התחזוק, ובדבר חובתו לחתום על הסכם הניהול עם המתחזק.

8.5. בעלי/חוכרי/יחידות יהיו רשאים להחליט על פי האמור בסעיף 71ב(2) לחוק על הפסקת ניהול הבית המשותף באמצעות המתחזק ו/או על החלפת המתחזק.

34. ביום 29.7.2018 התקבלה בבית המשותף החלטה המורה כדלקמן (מוצג 5 למוצגי הנתבעת):

בהתאם להחלטת הנציגות המוסמכת של הבית המשותף הידוע כקניון הכפר בכפר יונה, בהתאם להסכמות שהושגו עם חברת "שובל הכפר 6 בע"מ" (להלן: "חברת הניהול"), החל מיום 1.8.18 תשמש חברת הניהול כחברה, אשר תספק שירותי ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף בקניון. (הדגשה שלי – א.ש.).

על מנת לאפשר את פעילותה כדין, חברת הניהול תפעל לאלתר מול כל הגורמים הרלוונטיים להוצאת רישיון עסק לקניון והיא מוסמכת בזה לעשות כן.

35. החלטה זו נחתמה על ידי חמישה בעלי זכויות בבית שהם חברי הנציגות ביניהם מר רדו קאופמן שהיה בעת הרלוונטית מנהל הנכסים בנתבעת. לעניין אישור החלטה זו באסיפת הדיירים העיד בחקירתו הנגדית מר טבקה מטעם התובעת כך (שורות 15-17 בעמ' 2 לפרוטוקול ההוכחות):

"כמה ימים לפני תחילת העבודה שלנו בחודש אוגוסט 2018 נערכה אסיפת בעלים בקניון. הנציגות הציגו אותנו כחברה שנבחרה לתחזק את הקניון באספת הבעלים, באותה אסיפה היה האדון מר רדו שאתה מכיר אותו, לא היה מתנגדים מבעלי הנכסים בקניון והתחלנו לעבוד ב-01.08.2018 עד היום".

36. לא מצאתי את עדותו של מר טבקה בנקודה זו כעדות בלתי מהימנה, או עדות שתוכנה נסתר מראיות אחרות או עדות שהופרכה בחקירה הנגדית. הנתבעת לא זימנה עדים מבין חברי הנציגות או מבין בעלי הנכסים בקניון, שהתנגדו למינוי התובעת כגוף "מתחזק" של הבית המשותף, ומר לוי שזומן להעיד מטעמה, לא ידע להעיד על הדברים מידיעה אישית אלא למיטב ידיעתו בלבד שכן נכנס לתפקידו לאחר ההחלטה משנת 2018. יתרה מכך, כעולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 מהמסמכים "מזמן אמת" מינוי התובעת כמתחזק היה על דעתו של מר קאופמן, ששימש
2 במועד הרלוונטי כמנהל הנכסים אצל הנתבעת, כך שהדבר נעשה בהסכמתה ובידיעתה של
3 הנתבעת. יוער כי מר קאופמן לא התייצב למתן עדות מטעם הנתבעת בתיק שלפניי.
- 4 37. נוסף לכך, בפסק הדין בעניין עש"א 5336-06-09 ניהול שנקר 4 הרצליה בע"מ נ' אבי זלצמן
5 (פורסם בנבו, 29.9.2009), נדון ערעור על החלטת המפקחת על רישום מקרקעין לדחות על הסף
6 תביעה שהגישה חברת ניהול נגד בעל דירה בנימוק שחברת הניהול אינה עונה על הגדרת
7 "מתחזק" כקבוע בחוק המקרקעין. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע, בין היתר,
8 כי: "עולה אפוא שהן על פי ההסכם הן מהתנהגות הצדדים משך כחמש שנים, יש לראות
9 במערכת "מתחזק" (הדגשה שלי – א.ש.).
- 10 38. מפסק דין זה, עולה כי בבואו של בית המשפט לבחון האם מונה מתחזק לבית משותף יש לתת
11 משקל משמעותי להתנהגות הצדדים ולנוהג שקיים ביניהם. בענייננו, דומה שהנתבעת ראתה
12 בתובעת גוף מתחזק לכל דבר ועניין. כספי דמי הניהול שולמו לתובעת במישרין (שורות 27-
13 26, 33-32 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות), נכרת עימה הסכם פשרה בנוגע לתשלום דמי הניהול
14 (מוצג 4 למוצגי התובעת). הנתבעת גם לא חלקה על כך שהתובעת היא זו שמספקת את
15 שירותי האחזקה והניהול לבית המשותף.
- 16 39. מעשים אלו מעידים כי הנתבעת ראתה בתובעת בלבד כגוף המתחזק של הבית המשותף ולא
17 באף גורם אחר, שכן אם סברה הנתבעת כי לתובעת אין כל מעמד מולה לא ברור מדוע
18 התנהלה מול התובעת באופן האמור. בנסיבות אלו, הנתבעת מושתקת ומנועה מלטעון כי היא
19 אינה מכירה בתובעת כמתחזק (ר' המפקח על המקרקעין (פ"ת) 145/17 ניסים ביטון נ' נכסי
20 מלכת שבא אילת, פורסם בנבו 5.9.2021).
- 21 40. הנה כי כן, תקנון הבית קובע, במפורש, שחברת ניהול היא שתעניק שירותי ניהול והחזקה
22 לבית ועל פי החומר שהוצג לפניי החל מיום 1.8.2018 התובעת היא זו שמעניקה שירותים אלה
23 לבית המשותף בהתאם להחלטת הנציגות והסכמת בעלי הנכסים. מהראיות גם עולה שמינויה
24 של התובעת כחברת הניהול של הקניון נעשה בהסכמתה של הנתבעת ובידיעתה. מכאן,
25 שמעמדה של התובעת כמתחזק מבוסס על הוראות התקנון ועל החלטת בעלי הנכסים, לרבות
26 הנתבעת עצמה, כמו גם על המציאות הנוהגת שהתהוותה במהלך השנים שבמסגרתה משמשת
27 התובעת כגוף המתחזק של הבית המשותף.
- 28 41. טענה נוספת שיש לנתבעת היא כי מאחר שעד להגשת התביעה לא נכרתו הסכמי ניהול
29 פרטניים בין התובעת לבין בעלי היחידות, הרי שלא היה בסמכותה להגיש תביעה זו אלא
30 בכפוף להחלטת הנציגות ובהתאם ל"גבולות הגזרה" שהוגדרו לה על ידי הנציגות. בהקשר זה,
31 ציינה הנתבעת בכתב ההגנה מטעמה כך: "התובעת הייתה אמורה להחתים את בעלי
32 היחידות בבית המשותף על הסכמי ניהול פרטניים, ועד שתעשה כן הוסמכה התובעת לספק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 שירותי ניהול לנציגות אך ורק בהתאם להחלטות שיתקבלו בנציגות. (סעי' 12 לכתב ההגנה
- 2 ור' גם סעי' 13 לכתב ההגנה. ההדגשה שלי – א.ש.).
- 3 42. אלא שאין בהעדרם של הסכמי ניהול חתומים כדי להביא למסקנה שהתובעת אינה גוף
- 4 "מתחזק" או כי אינה מוסמכת להגיש את התביעה שלפני. זאת מאחר שהתקנון המוסכם של
- 5 הבית לקח מצב מעין זה בחשבון ובסעיף 8.3 נקבע מפורשות כי: **ניהול הבית יהיה בהתאם**
- 6 **להסכמי הניהול אשר נחתמו ו/או יחתמו (הדגשה שלי- א.ש.). בין חוכרי היחידות בבית ובין**
- 7 **המתחזק".** במילים אחרות, בתקנון צוינה האפשרות שבו ימונה גוף מתחזק אשר יספק
- 8 שירותי ניהול ואחזקה לבית, בעוד שהסכמי הניהול פרטניים בינו לבין חוכרי היחידות ייחתמו
- 9 עימו **בעתיד**.
- 10 43. בהקשר זה אעיר כי המצב שבו טרם נחתמו הסכמי ניהול מפורטים עם בעלי היחידות בבית
- 11 בעייתי ומעורר קשיים, שכן הסדרה מדויקת, מסודרת ובכתב של סמכויות הגוף המתחזק
- 12 היא הכרחית וחשובה לתפקוד תקין של הבית המשותף ומצופה להסדיר נושא זה בהקדם
- 13 ויפה שעה אחת קודם. עם זאת, העובדה שבמועד הגשת התביעה לא נחתם הסכם ניהול כזה
- 14 אינה שוללת את סמכותה של התובעת להגיש את התביעה (ר' המפקח על המקרקעין
- 15 (ירושלים) 58/11 א.ד.מ.ש **אחזקות וניהול בע"מ נ' שמרדן חברה לבנין והשקעות**
- 16 **בע"מ** (פורסם באתר משרד המשפטים, 11.11.13).
- 17 44. כעת, אפנה לבחון האם סמכות התובעת לספק שירותי ניהול לנציגות - סמכות אשר אינה
- 18 שנויה במחלוקת לשיטת הנתבעת עצמה, כוללת בתוכה גם את הסמכות לנקוט בהליך משפטי
- 19 נגד **בעל נכס** (במובחן משוכר) שאינו משלם את חלקו בדמי הניהול והאחזקה **השוטפים**.
- 20 45. מחומר הראיות שהוצג לפניי ובהיעדר הסכמי ניהול מפורטים, כאמור, לא ניתן להסיק בבירור
- 21 מהן **"שירותי הניהול"** שעל התובעת לספק לנציגות ומה היקף המטלות שנמסרו לתובעת,
- 22 כלשון סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין הקובע כי ניהול והחזקה תקינה של הבית המשותף
- 23 יכולים להימסר למתחזק **"כולם או רובם"**. מר טבקה העיד שקיים מסמך המפרט את סל
- 24 השירותים שמספקת התובעת לקניון כולל תקציב מפורט (שורות 10-12 בעמ' 2 לפרוטוקול
- 25 ההוכחות), ואולם מסמך זה לא הוצג לפניי.
- 26 46. כאמור, הנתבעת סבורה כי סמכות התובעת לגבות תשלום דמי ניהול מוגבלת לגביית דמי
- 27 ניהול שוטפים משוכרי הנכסים בלבד ולא מהבעלים, ועל כן הגשת תביעה זו מהווה חריגה של
- 28 התובעת מסמכותה. את טענתה זו מבססת הנתבעת על החלטת הנציגות מיום 27.12.2018
- 29 (מוצג 6 למוצגי הנתבעת), שבה נקבע כך:
- 30 **"גביה מיוחדת עבור רישוי עסקים גרעון שוטף והשקעות.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 החלטה – ניתן אישור לגבייה מיוחדת לפי סיווג השקעות ושוטף. הוצאות השקעות יש
2 לחייב את הבעלים והוצאות שוטפות לחייב את השוכרים ואו המשתמשים בפועל (בעלים).
3
47. אינני מקבל טענה זו של הנתבעת.
48. ראשית, אין לטענה עיגון ברור בלשון הטקסט. מקריאת ההחלטה עולה כי הנציגות אישרה
5 לתובעת לגבות מהשוכרים בלבד "גבייה מיוחדת" שתסווג ל"השקעות" ול-"שוטף". כלומר,
6 ההפרדה בין הוצאות השקעות לבין הוצאות שוטפות התייחסה רק לגבייה המיוחדת,
7 כשהחיוב בהוצאות שוטפות משמעו כיסוי גירעון שוטף כפי שנכתב בכותרת הנושא למתן
8 החלטה. אם כוונת הנציגות היתה לקבוע שדמי הניהול השוטפים המשולמים מדי חודש
9 בחודשו ייגבו רק משוכרי הנכסים היה עליה לכתוב זאת בצורה ברורה ומפורשת. דברים אלו
10 פשוט לא נכתבו בהחלטה ומהראיות שהובאו אני מתקשה להסיק זאת גם באופן משתמע.
49. בעניין זה אפנה לעדותו של מר טבקה שהיה בין המשתתפים בישיבה זו של הנציגות ושלל
11 בעדותו לפני את פרשנות הנתבעת בציינו את הדברים הבאים (שורות 44-50 בעמ' 4, שורות
12 1-9 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות):
13 ש: תאשר לי שעל פי הפרוטוקול הזה שובל הוסמכה לגבות את התשלום מהמחזיקים בפועל
14 ולא מבעלי הזכויות שהם לא בהכרח מחזיקים בפועל.
15 ת: אתה רוצה להטעות פה את כולם ואני אגיד לך למה. שים לב מה רשום, מצטט. תיקח
16 רגע את הפרויקט רישוי עסקים בלי קשר לתחזוקה השוטפת של הקניון. ההחלטה אמרה
17 שהשקעות יש לחייב, השקעות בנכס, את הבעלים ואת ההוצאות השוטפות לגירעון, כתוב,
18 מצטט. אנחנו עשינו 3 פרויקטים כשנכנסו, טיפלנו ברישוי עסקים, היה גירעון בקופה, והיה
19 השקעות בקניון. הנציגות קיבלה החלטה לחלק את הסעיפים מי ישלם איזה סעיף. הם
20 אמרו השקעות יש לך את הבעלים, הוצאות שוטפות יש לך שוכרים או משתמשים בפועל
21 שזה הבעלים. לשאלת המפקח הוצאות שוטפות, לשיטתך, הכוונה לכיסוי הגירעון השוטף
22 כי הכוונה מקריאת הדברים יכולה להיות הוצאות דמי ניהול השוטפים אני משיב שהוא לא
23 מתייחס בשום מילה לדמי הניהול השוטפים. מתייחסים לטיפול בצו סגירת עסקים, אחר
24 כך היה גירעון שוטף שנכנסו לגירעון ב 4- החודשים הראשונים כי להספיק התקציב
25 שהעבירה הנציגות כי הרי החברה הקודמת הזניחה את הקניון ובגלל זה גם החליפו אותה
26 גם ברישוי עסקים וגם שהקניון יעבוד כל מיני דברים של נגישות במיוחד, והשקעות שזה
27 טיפול בגג, להחליף גופי תאורה בקניון, להחליף ריצופים, צבע. הנציגות אמרו ששלושת
28 הסעיפים האלה יחולק בין הבעלים וחלק בין השוכרים או המשתמשים בנכס. במקרה של
29 מגה הם היו צריכים לשלם רק את הסעיף של הגירעון השוטף. ההשקעות ורישוי עסקים
30 הבעלים, הריבוע הכחול, שילם. זה לא מתייחס לשוטף אלא לפרויקט של גבייה מיוחדת.
31 (הדגשות שלי – א.ש.)
32



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. עדותו של מר טבקה ביחס לפרשנות ההחלטה כמתייחסת לגבייה מיוחדת ולא לגביית דמי הניהול השוטפים נראית לי סבירה ומתיישבת גם עם לשונה, בעוד שהנתבעת נמנעה מלהביא לעדות עדים אחרים ששימשו כחברי הנציגות באותה עת, בפרט את מר רדו קאופמן מטעמה ששמו מצוין בפרוטוקול הישיבה כמשתתף (ר' בכותרת מוצג 6 למוצגי ההגנה).
51. בהתאם לכלל הידוע שבעל דין לא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו, הימנעותה של הנתבעת לזמן לעדות את מר קאופמן פועלת לחובתה, ומחזקת, לטעמי, את גרסת הנתבעת ביחס לפירושה של ההחלטה, שכן מר קאופמן בעדותו יכול היה לשפוך אור על פירוש הכתוב ולהבהיר כי כוונת הנציגות היתה להגביל את סמכותה של התובעת כפי שהנתבעת טוענת. אולם, זאת לא נעשה.
52. שנית, בסופו של יום, החובה המשפטית מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין והוראות התקנון (סעיף 7) לשאת בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף מוטלת על בעלי/חוכרי הדירות ועליהם **בלבד** ולא על השוכרים מטעמם, כך שהחזקה היא שחובת התשלום מוטלת על הבעלים (ר' ע"א (ת"א) 1730/99 **צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום-טוב עבד שבבי (1987) בע"מ**, נבו 31.12.1999). מכאן, שבדין הגישה התובעת את התביעה נגד הנתבעת דווקא, שכן אין בהוראות חוק המקרקעין או התקנון כדי להקים יריבות בין נציגות בית משותף או "מתחזק" לבין מחזיק בדירה בבית משותף מטעם בעליה שהוא שוכר (ר' ע"א (י-ס) 6059/05 **בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב מן 1 בירושלים**, נבו 21.6.2006). מובן שאין כל מניעה כי ביחסים הפנימיים בין "בעל הדירה" לבין השוכר, ייקבע בין הצדדים כי חובת תשלום מיסי ועד בית תהיה מוטלת על השוכר, אך זאת, כאמור, רק במערכת היחסים ההסכמית-פנימית שבין בעל הדירה לבין המחזיק מטעמו.
53. שלישית, הנתבעת לא חלקה על כך שהתובעת מופקדת על גביית דמי הניהול בקניון מטעם הנציגות וזאת כחלק אינהרנטי משירותי הניהול והתחזוקה אותם היא מספקת לבית המשותף וכ"זרועה הארוכה" של הנציגות (שורות 26-27, 32-33 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות). במצב דברים זה, וכל עוד הנתבעת לא הביאה עדים מבין חברי הנציגות שיעידו כי התובעת חרגה מהסמכות שהוענקה לה על ידי נציגות הבית המשותף, סבורני שהתובעת רשאית ומוסמכת להגיש תביעות נגד בעלי נכסים שמסרבים לשלם את מלא דמי האחזקה והניהול השוטפים וזאת כחלק טבוע מהתפקיד שהוטל עליה לגבות דמי ניהול.
54. לסיכום, מאחר שעל פי הראיות שבתיק אין חולק כי הסמכות לגביית דמי ניהול ואחזקה נמסרה מנציגות הבית המשותף לידי התובעת, הרי שמסמכות זו נגזרת מסמכותה להגיש תביעה ולנקוט הליכים משפטיים שעניינם בגביית חובות דמי ניהול ואחזקה מבעלי הנכסים בבית המשותף. מאחר שלא שוכנעתי כי החלטת הנציגות מיום 27.12.2018 מגבילה את סמכות התובעת לתבוע רק את שוכרי הנכסים בגין הוצאות דמי ניהול שוטפות, כפי שהנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- טוענת, הרי שהתובעת רשאית ומוסמכת כזרועה הארוכה של נציגות הבית המשותף להגיש תביעות גם נגד בעלי נכסים שמסרבים לשלם את מלוא חלקם בדמי האחזקה והניהול השוטפים, לרבות נגד הנתבעת.
55. מכאן, שטענות הנתבעת בדבר היעדר יריבות והיעדר סמכות – נדחות בזאת.
- האם זכאית הנתבעת לשלם דמי ניהול מופחתים מכוח הסכם חיצוני לתקנון?**
56. כאמור לעיל, טענה נוספת בפי הנתבעת היא כי מכוח הסכם הרכישה המקורי והסכם ניהול מיום 22.11.1993 (מוצג 3 למוצגי הנתבעת), שנכרתו בין בעלי המקרקעין (דאז) לבין החברה שממנה רכשה הנתבעת את זכויותיה במרכול, עומדת לנתבעת "הגנת דמי ניהול" לפיה דמי הניהול החודשיים בגין המרכול הוגבלו לסך השווה ל-4.3 ש"ח למ"ר צמוד למדד חודש אוקטובר 1993.
57. לדעתי, אין ממש בטענה זו של הנתבעת ומצאתי לדחותה. תחילה, המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית.
58. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע:
- "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף"**
59. בסעיף 62(ג) לחוק המקרקעין נקבע לעניין תוקפו המחייב של תקנון בית משותף, כדלקמן:
- "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכך"**
60. כאמור, לבית המשותף נשוא ההליך שלפניי, תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 7.7.2016 ("התקנון").
61. בסעיף 7 לתקנון הבית שכותרתו: "השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף" נקבע כך:
- "בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק אנו קובעים כי:**
- א. השתתפות באחזקת הרכוש המשותף של הבית תחול על חוכרי היחידות שבבית לפי יחס שטח הרצפה של כל יחידה בבית, לעומת שטח הרצפה של כל היחידות הבית למעט חלקת משנה 93/42 חדר הטרינספורמציה.**
- ב. בעלי/חוכרי חלקת משנה 93/42 חדר טרינספורמציה, יהיו פטורים מכל הוצאות של אחזקת הבית המשותף.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 ג. נציגות הבית, תטפל ברכוש המשותף של הבית, יחד עם המתחזק (כאמור להלן) ושתהיה
2 מורכבת מ-3 נציגים של חוכרי היחידות בבית, ומנציג של אחד של חברת התחזוק.
3 (טעויות נוסח במקור – א.ש.)
- 4 62. מן הכלל אל הפרט. עיינו הרואות כי בלשון התקנון המוסכם של הבית אין כל ביטוי **כתוב** לכך
5 שלבעלי/חוכר המרכול הרשום כתת חלקה 1 עומדת הנחה או הקלה מתשלום מלא של דמי
6 ניהול ואחזקה. למעשה, אין חולק כי הגנת דמי הניהול הנטענת לא עוגנה בתקנון הרשום של
7 הבית, והדברים צוינו במפורש על ידי מר לוי מטעם הנתבעת בתצהירו (סעיף 5): **"...בניגוד**
8 **להתחייבויותיה על פי הסכם הרכישה, רשמה אספן בשנת 2016 תקנון מוסכם לבית**
9 **המשותף מבלי שעוגנה בו הגנת דמי הניהול בגין הסופר...הנתבעת פנתה לאספן לשם תיקון**
10 **התקנון...ובינה לבין אספן מתנהל דין ודברים בנוגע לתיקון התקנון"**.
- 11 63. בעניין עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות**
12 **ניקוי בע"מ**, (נבו, 10.8.2021) נדונה השאלה האם בכוחו של הסכם ניהול פרטני שנכרת עם
13 אחד מבעלי הנכסים בבית המשותף לגבור על הוראות תקנון רשום של בית משותף. במקרה
14 שם, קבע בית המשפט המחוזי כי משנרשם תקנון מוסכם הוא גובר בעניין זה על הסכמים
15 פרטניים שקדמו לרישומם (ר' שם בפסקה 27 לפסק הדין).
- 16 64. הוא הדין בענייננו. כאמור, המגבלה הנטענת ביחס לגביית דמי הניהול מהנתבעת בהתאם
17 להסכם הניהול משנת 1993 לא עוגנה בהוראת התקנון, שנרשם בשלב מאוחר יותר (בשנת
18 2016), ועל פי הנטען גם מתנהל דין ודברים לצורך תיקון התקנון בנושא.
- 19 65. על כל פנים, לעת הזו וכל עוד לא שונה או תוקן התקנון הרשום של הבית המשותף, זכויותיה
20 של הנתבעת **כפופות** להוראות שבתקנון. מכאן, שהנתבעת אינה יכולה "לנכס" לעצמה זכויות
21 העולות על הזכויות שניתנו לה בהתאם לתקנון ולקבל הנחה בתשלום דמי הניהול והאחזקה
22 מכוח הסכם חיצוני שמוקדם לרישום התקנון.
- 23 66. במילים אחרות: **התקנון המאוחר בזמן**, אשר נרשם במרשם המקרקעין בשנת 2016, הוא זה
24 המבסס את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים בכל הקשור לשיעור ההשתתפות בהוצאות
25 להחזקת הרכוש המשותף **והוראותיו גוברות על הסכמות קודמות**.
- 26 67. כמו כן, איני מקבל את טענת הנתבעת כי הסכם הניהול משנת 1993 הוא הסכם בעל תוקף
27 "תקנוני" בהתאם לסעיף 8.5 להסכם הניהול. ראשית, אין חולק כי הגוף המתחזק עימו נחתם
28 הסכם הניהול משנת 1993 (חברת "גת סנטר" ניהול מבנים בע"מ) כבר אינו משמש כ"גוף
29 מתחזק" בבית אלא התובעת שהיא זו אשר מספקת כיום את שירותי הניהול לבית. בהקשר
30 זה, הנתבעת לא הביאה כל ראיה שממנה ניתן ללמוד כי הזכויות והחובות על פי הסכם הניהול
31 משנת 1993 הומחו או הוסבו לתובעת ועל כן עשויות להיות רלוונטיות למצב הדברים היום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. שנית, אין חולק כי הנתבעת עצמה לא פעלה בהתאם להסכם הניהול משנת 1993 ובפועל לא שילמה את דמי הניהול בסכום "המוגן", לטענתה. כזכור, הנתבעת טוענת כי שילמה את דמי הניהול והאחזקה בסכום העולה ובאופן משמעותי על דמי הניהול המוגנים אך עשתה זאת, לדבריה, "לפנים משורת הדין", ומבלי שיש עליה חובה לעשות כן. אני מתקשה לקבל טענה זו. הנתבעת היא תאגיד עסקי מסחרי שמלווה, יש להניח, בייעוץ משפטי צמוד, ואשר ככלל, אינה אמורה ואינה מתנהלת לפנים משורת הדין. אם בכל זאת בוחרת הנתבעת לעשות כן, מצופה כי להתנהלות שכזו יהיה תיעוד מסודר וממוסמך. הנתבעת לא הציגה בהליך שלפניי ראיות מספקות ומשכנעות כדוגמת תכתובות לאורך השנים, עדים רלוונטיים וכיו"ב, שמהן ניתן ללמוד על נכונות הטענה. באופן זה, התנהגותה של הנתבעת לאורך השנים מוכיחה כשלעצמה את קלישות טענותיה שכן מעולם עד כה לא טענה לסכום מוגבל על פי הסכם הניהול ובפועל שילמה את מלא הסכום.
69. בנסיבות אלו, נראה לי סביר יותר כי גם הנתבעת עצמה לא ראתה בהסכם הניהול משנת 1993 הסכם אשר נשאר עומד בתוקפו המחייב לעניין גובה תשלום דמי הניהול, ועל כן שילמה דמי ניהול ואחזקה בשיעור גבוה בהרבה מהתעריף המצוין בהסכם הניהול.
70. על כן, משלא מצאתי מסד עובדתי או משפטי לטענה זו של הנתבעת - דינה להידחות.
- האם הוכיחה התובעת את סכום הוצאות ההחזקה והניהול החל על הנתבעת?**
71. בחקירתו הנגדית של מר לירן לוי מטעם הנתבעת אישר מר לוי כי התעריף למ"ר הנגבה בקניון עבור הוצאות האחזקה והניהול תואם את הנתונים שמסרה התובעת כמפורט להלן (שורות 9-7 בעמ' 7 לפרוטוקול ההוכחות):
- "לשאלת המפקח אני משיב שאני מאשר שאין מחלוקת עובדתית שהתעריף למ"ר שנגבה מבעלי הנכסים הוא כפי שנטען בתביעה. כלומר 38 ש"ח למ"ר עד ינואר 2022 ו-41 ש"ח למ"ר מינואר 2022".**
72. כאמור, על פי נסח רישום המקרקעין ומסמכי הבית המשותף שטח הרצפה של המרכול הוא 769 מ"ר, ואין חולק כי הנתבעת משלמת (למעשה, באמצעות "מגה" ששוכרת ממנה את המרכול) סך של 24,000 ש"ח בלבד כדמי אחזקה וניהול שוטפים חודשיים. מכאן, שנוצר הפרש לחובת הנתבעת מחודש אפריל 2021 ועד לחודש דצמבר 2021 בסך כולל של 46,998 ש"ח (5,222 ש"ח x 9 חודשים), ומחודש ינואר 2022 ועד לחודש דצמבר 2022 הצטבר לחובת הנתבעת הפרש נוסף בסך כולל של 90,720 ש"ח (7,560 ש"ח x 12 חודשים).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/282/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. מכאן, שעל הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 137,718 ש"ח, הוא ההפרש בין דמי האחזקה
והניהול ששולמו בפועל לתובעת לבין הסכום שהיה על הנתבעת לשלם. לסכום זה יש להוסיף
מע"מ כדין.

74. סכום זה ישולם על ידי הנתבעת לתובעת בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין, שאם לא כן, יישא
הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

הוצאות ההליך

75. ככלל, נפסקות לבעל דין שזכה בהליך משפטי הוצאות משפטיות "סבירות והוגנות" (ראו סעיף
152 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018)

76. במסגרת עקרון זה, על בית המשפט לבחון מספר שיקולים לרבות: האם היה צידוק בהגשת
התביעה, טיב הסכסוך, זכויות הצדדים להליך, משמעות הסעד הנתבע בהליך, היקף העבודה
שהושקעה על ידי הצדדים בהליך, האופן בו הסתיים ההליך, התנהלות הצדדים להליך ועוד.

77. במיושם לענייננו, לאור התוצאה אליה הגעתי, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם
לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, אני מחייב את הנתבעת
לשלם לתובעת, הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,000 ש"ח.

78. סכום ההוצאות ישולם בתוך 60 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא
הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ניתן היום, כ' אייר תשפ"ד, 28 מאי 2024, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה